

SafeWay Kids ICT 규제샌드박스 v2.1 — 5/7 cross-check 사전 전달 자료

0. 본 문서 안내 (이의림 변호사님께)

안녕하세요, 변호사님.

본 자료는 2026-05-07 대한상공회의소 규제샌드박스 지원센터 협의를 위한 **5분 사전 검토용 요약**입니다. SafeWay Kids 신청서 v2.1 본문 911라인 / 5/5 작성 풀 질의서 (REV2 5/6 갱신) / 발표 deck 9슬라이드는 별도 자료로 미팅 당일 함께 보시게 됩니다.

본 문서의 목적은 단 두 가지입니다.

- 1. v2.0.4 → v2.1 frame 전환의 **변경 핵심 6개**를 5분 안에 파악
- 2. v2.1 frame의 가장 흔들릴 수 있는 지점 **5개 cross-check 질문 (Q1~Q5 — REV2: Q4-Q5 신설)**에 대한 사전 사고

협의 시간은 **REV2: 110~120분** (deck 18~20분 + 자유 협의 90~100분 — Q4-Q5 추가로 30분 확장)이며, 본 자료는 발표용이 아닌 **협의 reference**입니다.

REV2 변경 안내 (2026-05-06): 양길모 변호사(KISED #32399)가 본인 의견서 인용 동의(2026-05-06 )와 함께 두 가지 후속 영역을 변호사님께 추가 확인하시도록 권고했습니다 — (a) 실증규제특례절차의 실무 진행 흐름 (b) 시행 초기 AI 기본법(2026-01-22 발효, ~3.5개월)과의 관계. 양길모 변호사는 두 영역이 본인 자문 영역 밖이며 **대한상공회의소 규제샌드박스 지원센터 협력 변호사가 가장 적격**이라고 명시했습니다. 따라서 풀 질의서 Q4-Q5에 두 영역을 신설했고, 미팅 시간을 30분 확장합니다.

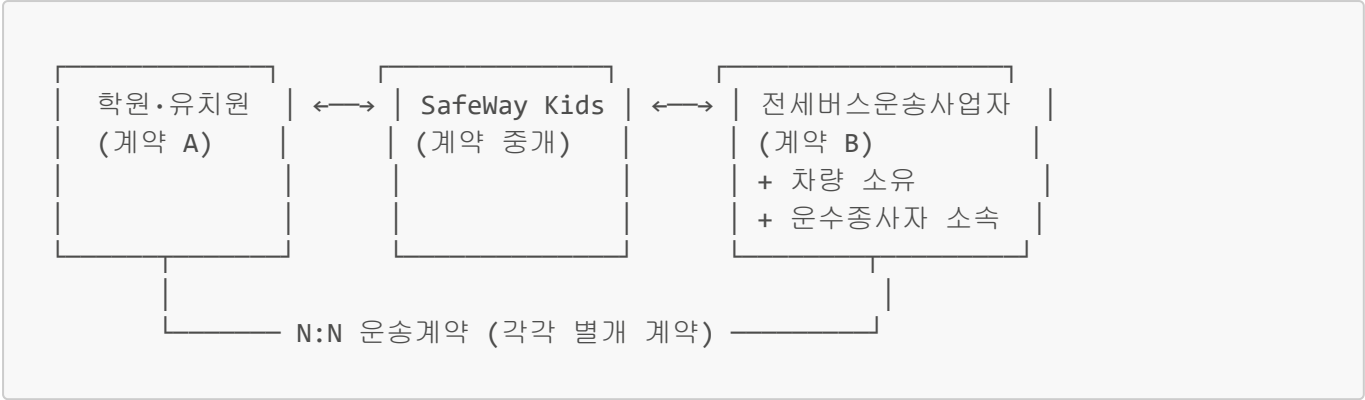
항목	내용
사업명	SafeWay Kids (세이프웨이 키즈)
신청사	법인명 미정 (사업자 등록 단계)
담당자	류정현 (jhryu115@gmail.com)
협의 일시	2026-05-07
신청서 본문	v2.1 (911 라인, 2026-05-03 작성)
1차 법률 anchor	양길모 변호사 (법무법인 조율, KISED 자문 #32399, 2026-05-02 승인)

1. 사업 모델 한 장 요약 (협의 reference)

1.1 사업 한 줄 정의

SafeWay Kids = 어린이 통학 운송계약을 전자적으로 중개하는 플랫폼

1.2 3박스 다이어그램



박스	법적 지위
학원·유치원 (계약 A)	영유아보육법, 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 등 적용
SafeWay Kids (중앙)	「여객자동차 운수사업법」 §49의2 제3호 중개업 등록 위치
전세버스운송사업자 (계약 B)	「여객자동차 운수사업법」 §4 전세버스 면허 보유 + 차량 소유 + 운수종사자 소속

1.3 핵심 명시 (프레임 안전선)

- 플랫폼은 차량을 **직접 소유·운영하지 않습니다.**
- 플랫폼은 운수종사자를 **직접 고용하지 않습니다.**
- 차량 소유자 = 「여객자동차 운수사업법」 §4 면허를 보유한 전세버스운송사업자.

1.4 직계 선례

(주)스쿨버스 (플랫폼명: **RIDE**) — 동일 ICT 샌드박스 통과, 어린이 통학 매칭 분야 (safeschoolbus.net).

1.5 5개 핵심 기능 (slide 3 reference)

#	기능	1차 anchor 법령
①	계약 중개·매칭	여객법 §49의2 제3호
②	동적 배차 (VRP-TW / DRT)	여객법 §2-§3 (전세 정의)
③	동승보호자 매칭	도로교통법 §53 ③
④	엣지 AI 실시간 모니터링	개보법 §23 / AI 기본법 §2 제4호
⑤	메시징·알림	정통망법 §44의2

2. v2.0.4 → v2.1 변경 핵심 6개 (협의 본문)

2.1 변경 동기

양길모 변호사 (법무법인 조율) KISED 자문 #32399 의견서 (2026-05-02 승인) 결론 3개를 v2.0.4 본문에 13개 patch로 통합. 분량 +29% (811라인 → 911라인).

2.2 변경 표

#	섹션	Before (v2.0.4)	After (v2.1)	변경 등급
1	§1.5 학원 파일럿	단순 파일럿 규모 축소	시행령 §3의2 1의2 학원 미명시 = 실증특례 필요성 강화 근거 로 frame	PATCH
2	§2.3 규제 공백 #2	"유권해석 공백"	시행령 §3의2 1의2 + 춘천지법 2017. 8. 22. 선고 2016구합51632 + 양길모 의견서 결론 anchor 3종 추가	PATCH
3	§2.7 / §4.6	"고영향 AI 해당 가능성 매우 큼" 가정	REWRITE — "고영향 AI 미해당 + 자발적 거버넌스 이중 트랙"	REWRITE
4	§4.7 (신설)	(없음)	신설 — 정통방법 §44의2 적용 외 anchor (헌재 2020. 11. 26. 선고 2016헌마275)	NEW
5	§6.1 행 E (AI 기본법 §33 통합)	"통합 처리"	"별개 진행 + 본 신청 후 30일 내 §33 자발적 확인 요청 별도 제출"	PATCH
6	§11.4 참고문헌	5건	6건 추가 (시행령·정통방법·정통융합법·춘천지법·헌재 2016헌마275·양길모 의견서)	PATCH

2.3 가장 큰 변경: §2.7 / §4.6 — 이중 트랙 frame

1줄 정의:

"1차 방어선으로 §33 의무 차단 + 2차 안전망으로 §31-§34 자발적 이행" — 차별화·자기모순 회피 동시 달성

트랙	내용	v2.1 §
1차 방어 — 의무 차단	고영향 AI 미해당 (양길모 의견서 Q2) → §33 ① 사전 검토 의무 면제 / §33 ② 장관 확인 요청 = 권리 (의무 아님) → 사내 AI 위원회·PIA·기술 리스크 평가서 같은 비현실적 거버넌스 부담 면제	§2.7 / §4.6
2차 안전망 — 자발적 이행	어린이 안전 영역 책임감 차원 → AI 기본법 §31 (안전성·신뢰성) 자발적 매트릭스 + §34 (이용자 보호) 대체 이행 기준 + 위험관리 매뉴얼 + 분기 갱신 + 이의제기 창구	§4.6
30일 plan	§33 자발적 확인 요청 = 본 신청 후 30일 내 별도 제출 (정통융합법 §38의2 ↔ AI 기본법 §33 선후관계 없음)	§6.1 행 E

3. 양길모 변호사 의견서 — 3대 결론

본 §은 **paraphrase 인용**으로 작성되었습니다. 의견서 원본은 의뢰인 외 사용 시 작성자(양길모 변호사) 사전 동의 단서가 붙어 있으며, 본 발송 시점의 동의 확보 상태에 따라 두 모드로 운영됩니다 (본 문서 footer §6 참고).

3.1 의견서 메타

항목	내용
의뢰	창업진흥원(KISED) 법률자문 #32399
자문	양길모 변호사 (법무법인 조율)
검토	2026-04-24

항목	내용
승인	2026-05-02
산출물	의견서 본문 12페이지 + 자문서 요약 폼

3.2 3대 결론 (모두 신청사에 유리)

Q	질의	결론 (paraphrase)	근거 anchor
Q1	운송계약 분류 (1대 차량 ↔ 학원 A·B·C 시간대 분할 운행)	본 케이스 = 1개 운송계약 으로 봄이 타당. 운송사업자 단위로 판별. → 노선여객 재분류 1차 risk 차단	• 여객법 시행령 §3의2 1의2 • 대법원 2009. 5. 14. 선고 2008두21294 (전세버스 정의) • 춘천지법 2017. 8. 22. 선고 2016구합51632 (1개 운송계약 단위 판별)
Q2	AI 기본법 §33 사전 검토 의무	SafeWay Kids는 고영향 AI 미해당 → §33 이하 적용 외. 실증특례와 §33 확인 요청은 별개 절차 (선후관계 없음, 별도 신청 가능).	• AI 기본법 §2 제4호 각 목 분석 • 과기정통부 가이드라인 • 정통융합법 §38의2 5단계
Q3	정통망법 §44의2 임시조치 의무	학부모-기사 메시징 = 양자 간 사적 통신 → 일반 공개 미해당 → §44의2 적용 외 → 임시조치 의무 없음	• 헌법재판소 2020. 11. 26. 선고 2016헌마275 결정 (§44의2 입법취지 = 일반 대중·불특정 다수 공개 정보 규제)

3.3 신청사의 반영 (v2.1)

- Q1 결론을 §2.3 (규제 공백 #2)의 **1차 법리 anchor**로 채택 → 동일 차량 N:N 유희 매칭이 노선여객으로 재분류 될 1차 위험 차단.
- Q2 결론을 §2.7·§4.6의 **이중 트랙 frame** 1차 방어선으로 채택 + 2차 안전망(§31·§34 자발적 이행)으로 보강.
- Q3 결론을 §4.7 (신설) **정통망법 §44의2 적용 외 anchor**로 채택.

3.4 신청사의 한계 인식

양길모 의견서는 **민사·행정 분쟁 시 변호사가 재판부 앞에서 주장할 수 있는 1차 법리 anchor**일 뿐, 행정청(국토교통부·법제처·과학기술정보통신부)이 사전에 부여하는 행정적 유권해석은 아닙니다. 본 cross-check 협의는 이 anchor의 강도와 잔여 균열을 확인하는 데 목적이 있습니다.

4. 이의림 변호사님께 cross-check 요청 — 5개 핵심 질문

본 5개는 v2.1 frame의 가장 흔들릴 수 있는 지점이며, 변호사님 의견이 가장 가치 있는 부분입니다. 5/7 미팅 자유 협의 70분 중 본 5개에 우선 시간을 할당하고자 합니다.

NEW-1. 고영향 AI 미해당 frame의 안전성

양길모 변호사는 의견서 Q2에서 SafeWay Kids는 **고영향 AI 미해당**이라고 결론냈습니다 (AI 기본법 §2 제4호 각 목 분석 + 매칭 플랫폼 본질). 변호사님은 동일하게 보시는지, 아니면 보수적으로 §33 ① 사전 검토 의무가 있다고 봐야 할지 의견 부탁드립니다.

반영 지점: v2.2 §2.7 단락 마지막 1문장 anchor 추가 (이의림 cross-check: [동의/이견])

NEW-2. 춘천지법 2016구합51632의 anchor 강도

§2.3 공백 #2의 anchor로 춘천지법 2017. 8. 22. 선고 2016구합51632 (하급심)을 추가했습니다. 본 사건은 학부모 모임을 운송 계약 상대방으로 한 사례인데, **학원·유치원을 상대방으로 하는 사례에 그대로 일반화 가능한가요?** 시행령 §3의2 1의2 가목~마목 열거에 학원이 명시 비대상인 점이 양길모 의견서 결론을 약화시키는가요?

반영 지점: v2.2 §2.3에 학원 미명시의 법리적 영향 단락 추가

NEW-3. §44의2 ↔ 6개월 메시지 보관 약관 충돌

§4.7에서 현재 2016헌마275 결정으로 정통망법 §44의2 적용 외라고 답변했는데, 6개월 메시지 보관 + 자동 파기 약관과 §44의2 증거 보존 의무는 충돌하지 않을까요?

반영 지점: v2.2 §4.7 마지막 단락에 보관/파기 약관 적합성 anchor 추가

NEW-4. §33 30일 후 별도 제출의 timing risk

§33 자발적 확인 요청을 본 신청 후 30일 내에 별도 제출하기로 했습니다 (양길모 의견서 결론 — 별개 절차). 그 30일 사이에 심의위원회가 v2.1을 보면서 §33이 비어 있다고 지적할 risk는 없을까요? 사전에 30일 plan을 §6.1 행 E에 명시한 것이 충분한 답변이 되는가요?

반영 지점: v2.2 §6.1 행 E 보강 (timing risk 차단 근거 추가)

NEW-5. 양길모 의견서 인용 범위

양길모 의견서는 의뢰인 외 사용 시 사전 동의 단서가 붙어 있습니다. 신청서 본문에 paraphrase 인용 + §11.4 출처 명기 수준이 적절한지, 아니면 의견서 원본 첨부가 필요한지 의견 부탁드립니다. 본 발송 시점의 동의 확보 상태(MODE A / MODE B)에 따라 협의 자료 구성이 달라집니다.

반영 지점: v2.2 §11.4 참고문헌 인용 형식 확정

추가 — 양길모 의견서가 다루지 않은 2개 잔존 균열 (시간 남으면)

5/5 작성 풀 질의서(2026-05-05-iuilim-meeting-questions.md, 256라인) Q2-Q3에 다음 2개 균열에 대한 상세 sub-question 11개가 포함되어 있습니다. 5/7 미팅에서 NEW-1~5 이후 시간이 남으면 다룹니다.

- **균열 A** — §2.3 sub-gap: 운수사업 영위 외관 3축 분석 (의사 표시 결정권 / 경제적 위험 부담 / 주된 영업 활동 외관). 양길모 의견서가 축 (i) 의사 결정권만 anchor 부여, 축 (ii)·(iii)은 미다룸.
- **균열 B** — §2.4 sub-gap: 도로교통법 §53 ③ "어린이통학버스를 운영하는 자가 지명한 보호자" 요건의 N:N 교차 탑승 공동 지명 + 민사 보수 계약과의 분리. 양길모 의견서 미다룸.

위 2개 균열의 sub-question 11개는 풀 질의서를 미팅 시 함께 보시면서 진행합니다.

5. 첨부 자료 인덱스 + 미팅 진행 가이드

5.1 본 발송 패키지 첨부

#	파일	형식	용도	발송 모드
1	본 prep package	PDF (본 .md export)	5분 사전 검토	A·B 모두
2	양길모 변호사 의견서 본문	PDF (12p, 407KB)	1차 법률 anchor 풀버전	A only (인용 동의 확보 시)
3	양길모 자문서 요약 품	PDF (82KB)	자문 결론 단답형 요약	A only (인용 동의 확보 시)

MODE B (인용 동의 미확보) 발송 시 본 §3은 paraphrase로만 작성되었으므로 그대로 발송 가능합니다. 양길모 의견서 PDF 2종은 5/7 미팅 후 동의 확보 시점에 별도 발송합니다.

5.2 미팅 당일 함께 보실 자료 (사전 발송 X, 미팅 시 화면 공유)

파일	분량	용도
2026-05-03-sandbox-application-v2.1-draft.md	911 라인	v2.1 신청서 본문
2026-05-05-iuilim-meeting-questions.md	REV2 (5/6 갱신)	5/7 풀 질의서 (Q1·Q2·Q3 sub-question 14개 + Q4·Q5 sub-question 13개 — 양길모 후속 가이드 반영)
2026-05-05-sandbox-v2.1-meeting-deck-content.md	9 슬라이드	협의 deck (PDF로 별도 export 예정)

5.3 협의 진행 가이드 (REV2: 110~120분 — Q4·Q5 추가로 30분 확장)

시간	활동
0~3분	인사 + 본 prep package 사전 검토 확인
3~20분	deck 9슬라이드 발표 (사업 모델 + v2.0.4→v2.1 변경 + 양길모 3대 결론 + 이중 트랙 frame) + 양길모 5/6 후속 가이드 2개(Q4·Q5) 배경 1분
20~50분	NEW-1~5 cross-check (본 §4 5개 질문 — 변호사님 의견 청취)
50~75분	균열 A·B sub-question 11개 (Q1·Q2·Q3 — 양길모 결론 cross-check + 운수사업 외관 + N:N 지명)
75~95분	Q4 cross-check (REV2 신설) : 실증규제특례절차 5단계 흐름 + 부처 협의 트리거 + 패키지 분할 위험 + 부가조건 협상 (대한상공회의소 지원센터 변호사 적격 영역)
95~110분	Q5 cross-check (REV2 신설) : AI 기본법 시행 초기(2026-01-22 발효) 행정청 해석 부재 영역 — §33 운영 / §34 ③ 인정 / 자발적 frame 평가 / 시행령 §2 제4호 카목 추가 신설 위험
110~120분	자문 결과 요약 + 양길모 결론과의 차이 명시 + v2.2 보강 방향 합의 + §6.1 절차 sub-section + §2.7 후속 단락 신설 합의 + Next Action

5.4 협의 후 산출물 plan

- 신규: 2026-05-08-iuilim-consultation-memo.md — 자문 결과 메모
- 갱신: 2026-05-03-sandbox-application-v2.1-draft.md → v2.2로 전환 (5/14 사전 전달)